

		ACTA DE VISITA INSPECCIÓN AMBIENTAL		Código: IV-F-202	
				Versión: 03	
				Página 1 de 2	
1. INFORMACIÓN GENERAL					
RADICADO/EXPEDIENTE: 0071719		FECHA/HORA: 03-05-2025			
ACOMPañANTE: S/D		CC: S/D		TELEFONO: S/D	
CORREO E: S/D					
DIRECCIÓN: S/D					
PRESUNTO INFRACTOR: Manizales de la Cuenca		CC/NIT: 901458751-6		TELEFONO: 3104241267	
CORREO E: S/D					
DIRECCIÓN: C 37 E 48 F Sur 85					
2. RECURSO AFECTADO O ASPECTO RELACIONADO					
Hídrico	☒	Fauna silvestre	☐	Fauna doméstica	☐
Suelo de protección	☐	Flora	☐	Paisaje	☐
Suelo	☐	Gestión socioambiental de obra	☐	Minero	☐
Aire	☐	Servicios públicos	☐	Residuos sólidos	☐
DESCRIPCIÓN DEL HECHO OBJETO DE VERIFICACIÓN: Conexiones Erradas -					

- El 27 de mayo se cita en las oficinas de inspección ambiental a la administradora por el tema de vertimiento de aguas residuales

FOTO DE CITACION OFICINAS DE INSPECCION AMBIENTAL DIA 27 DE MAYO

	CITACIÓN INSPECCIÓN POLICÍA AMBIENTAL	Código: IV-F-373
		Versión: 02
		Página 1 de 1
COPIA CONTROLADA		
FECHA DE ENTREGA	RADICADO	EXPEDIENTE
	21219	302-2025
Nombre del citado: ADMINISTRADOR MANZANARES DE LA CUENCA		
Sírvase acercarse a la Inspección de Policía Ambiental ubicada en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Envigado en la Calle 40 B Sur N° 37 - 24 Barrio El Dorado - Envigado		
En la siguiente Fecha: 27 de mayo de 2025 Hora: 11:00 a.m Tema: VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		

- El 27 de mayo la administradora firma compromiso para realizar la CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS en un término de 15 días hábiles para realizar lo siguiente “CORRECCION DE LA TUBERIA DE DEL BLOQUE 2. Si no se cumple se iniciara procedimientos con fines sancionatorios de acuerdo a la ley 1801 de 2016

FOTO DEL ACTA DE COMPROMISO DEL 27 DE MAYO

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE COMPROMISO	Código: IV-F-037
		Versión: 001
		Página 1 de 1

Envigado, 27 de mayo de 2025

NOMBRE: ADRIANA MARIA GUEVARA VELASQUEZ
CC. 43.559.630

ASUNTO: Compromiso de corrección de conexiones erradas

Expediente 302 de 2025

En el día de hoy, siendo las 11:00 am, se presentó la señora ADRIANA MARIA GUEVARA VELASQUEZ identificada con cédula de ciudadanía 43.559.630, en calidad de administradora de MANZANARES DE LA CUENCA quien manifestó:

Me comprometo a que en un término de 15 días hábiles allegaré a la Inspección de Policía Ambiental evidencias del inicio de trámite de corrección de la tubería del bloque 2 de la urbanización, ya que de la misma se está generando un vertimiento de aguas residuales a la fuente hídrica, al correo: juanita.aristizabal@envigado.gov.co.

- La administradora le envía correo a la secretaria de medio ambiente reportando inicio de trabajo de corrección de conexiones erradas

FOTO DE CORREO REPORTANDO INICIO DE OBRA



OBSERVACIONES

- Desde el día 02 de abril que el inspector ambiental realizo la primera visita a la urbanización y verificaron el problema de las tuberías de aguas residuales de torre 2, que estaba afectando la fuente hídrica, la administradora tenía la obligación de tomar las acciones pertinentes para realizar estas correcciones. No esperar que fuera citada en una inspección de policía el día 27 de mayo, casi dos meses después, dándole un término de inicio y exponer a la urbanización a sanciones muy onerosa. Además atendiendo estos requerimientos a tiempo ayuda a prevenir la contaminación y proteger los recursos

naturales. Le solicito a la administradora atender a tiempo los requerimientos sean legales o ambientales, los cuales le evitan sanciones y multas a la urbanización.

-La empresa Geo proyectos fue la seleccionada por la Administradora para realizar este trabajo de la corrección de aguas residuales. La cual pasó las siguientes cotizaciones:

VARIAS PROPUESTAS DE GEOPROYECTOS S.A.S PARA UN MISMO TRABAJO		
CONSTRUCCION PARA REPARACION DE UN TRAMO DE AGUAS RESIDUALES DE LA RED INTERNA DEL CONJUNTO		
FECHA	VALOR COTIZADO	OBSERVACIONES
3-Jun-25	16,966,972	PRIMER VALOR INICIAL COTIZADO
4-Jun-25	8,112,860	SEGUNDO VALOR COTIZADO CON ESTE VR SE DIO UN ANTICIPO DE \$4.056.430
14-Jun-25	16,966,972	TERCER VALOR COTIZADO POR LO CUAL PIDIO UN ANTICIPO DE \$8.483.972
16-Jun-25	22,610,439	CUARTO VALOR COTIZADO (INCLUYE \$1.498.115 DE POLIZAS)

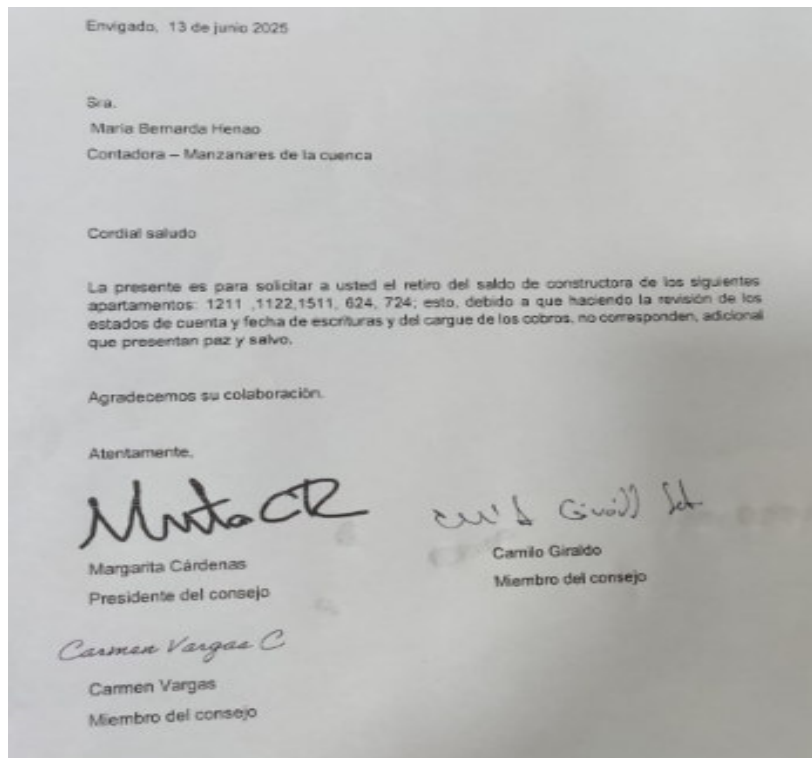
Se puede evidenciar que el proveedor en la primera cotización que realizó la pasó por \$16.966.972, al día siguiente la baja a \$8.112.860, pero pasados 10 días vuelve a cotizar \$16.966.972, pero después de 2 días esta cotización la aumenta a \$22.610.439. Ante tanta incertidumbre en el valor final del trabajo, le manifiesto a la Administradora y a los demás consejeros que se contrate un interventor para que supervise este trabajo, y más aun teniendo en cuenta que ya se había pagado a otro proveedor, según manifestó la administradora. Es importante que se cuente con un profesional que supervise esta obra, para no incurrir en los mismos errores y no seguir perdiendo dinero con este tipo de contrataciones que no nos aseguran la calidad del trabajo. Lo cual en este caso lo respalda una interventoría, pues ni la administradora ni los consejeros tenemos conocimiento en estos temas. Dado lo anterior solicito a la administradora me informe con evidencia física, sobre el contrato, relación detallada del incluyendo fechas y montos pagados y las pólizas que se tienen con el proveedor que realizo inicialmente este trabajo. Informe también las acciones que se emprendieron para recuperar el dinero que se pagó por un trabajo mal hecho.

8. COMUNICACIÓN ENVIADA A LA CONTADORA FIRMADA POR 3 CONSEJEROS.

El día 19 de junio los consejeros, Margarita Cárdenas, Carmen Vargas y Camilo Giraldo, envían una comunicación a la contadora donde le solicitan el retiro del saldo de la constructora de los siguientes apartamentos 1211-1122-1511-624-724 con el siguiente detalle “esto debido a que haciendo la revisión de los estados de cuenta y fecha de escrituras y del cargue de los cobros no corresponden, adicional que presentan paz y salvo”

Les recuerdo a los consejeros firmantes de la comunicación que todas las decisiones de consejo, se deben tomar en reunión previamente convocadas para garantizar la participación y la toma válida de decisiones. La falta de convocatoria puede invalidar las decisiones tomadas por unos cuantos. En este caso específico se realizó una convocatoria irregular puesto que no se le informo a todos los miembros que conforman el consejo de administración Si se toman decisiones en una reunión que no se convocó a todos los miembros esta puede ser impugnada y las decisiones se consideran sin validez

FOTO COMUNICACIÓN ENVIADA A CONTADORA CON FECHA 19 DE JUNIO



9. CONTRATO FIRMADO DE LA ADMINISTRADORA PERIODO JUNIO 2025 A JUNIO 2026

Se evidencia que el contrato de la administradora fue firmado sin convocar una reunión para socializar y definir su renovación. En reunión del consejo de administración del día 21 de mayo, realice la observación que no estaba de acuerdo con la forma en que se renovó, pues no se debatió en reunión con el consejo en pleno. Por lo tanto la administradora manifestó que iba a anular ese contrato para que fuera debatido nuevamente en reunión. Para lo cual estuvieron de acuerdo los consejeros Claudia Ibarra, Margarita Cárdenas, Carmen Vargas y Camilo Giraldo. Por lo anterior esa información debía haber quedado en la redacción del acta del 21 de mayo 2025 y no quedó, por lo tanto hice mi salvedad y anotación en un espacio de la misma.

Santiago Sánchez
Secretario del acta

Adriana Guevara
Administradora

Margarita Cárdenas
Presidenta del Consejo

Nota adicional que fulto en la redacción del acta.
En esta reunión manifesté que la renovación del contrato de la administradora, Adriana Guevara, no se realizó en el consejo pleno y la vez no existe acta donde se haya aprobado la renovación de este contrato. Por lo tanto, manifesté la Señora Adriana Guevara, que el contrato se iba anular, por lo cual, los consejeros: Claudia Ibarra, Camilo Giraldo, Carmen Vargas y Margarita Cárdenas estuvieron de acuerdo que se anulara y socializara en una nueva reunión.

5 días

10. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL SOBRE LA NO IMPLEMENTACION DEL SG-SST EN LA URBANIZACION.

El 10 de junio solicité a la administradora que me informara si la Urbanización tiene implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

FOTO DEL CORREO DE LA SOLICITUD A LA ADMINISTRADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL SG-SST



FOTO DE LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRADORA EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL SG-SST EN LA URBANIZACION

En esta respuesta manifiesta lo siguiente *“El año anterior no fue posible realizarlo debido a las limitaciones presupuestarias que atravesaba la copropiedad...”*



La responsabilidad del revisor fiscal se centra en su función de vigilancia y control. Debe evaluar el control interno de la copropiedad, incluyendo aspectos relacionados con el SG-SST y alertar sobre deficiencias, no implementación o sobre riesgos. Su función es informar a la administradora, al consejo y a la asamblea y si es necesario informar a las autoridades competentes sobre el incumplimiento o deficiencia en el SG-SST.

FOTO DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL (RPH) FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL

Artículo 92. Funciones. Son funciones del revisor fiscal las previstas en la Ley de 1990, en las disposiciones que la modifiquen, adicionen o complementen, como las previstas en el presente reglamento. -----

Algunas de estas funciones son las siguientes: -----

1. **Cerciorarse** de que las operaciones y los **actos de la administración se ajustan a las disposiciones de la ley**, del reglamento, de la asamblea y del consejo de administración. -----
2. Dar cuenta a la asamblea general o al consejo de administración de las irregularidades que advierta en la administración. -----
3. Informar a la asamblea sobre el examen de las cuentas de la administración. -----
4. Revisar y controlar los pagos, los ingresos y las demás operaciones que realice el administrador. -----
5. Votar porque se lleven regularmente la contabilidad de la persona jurídica y las actas de las reuniones de la asamblea general y del consejo de administración y por que se conserven debidamente la correspondencia del conjunto residencial y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. -----

11. FACTURA DE EPM A NOMBRE DE LA PROMOTORA:

Le solicito a la Administradora me informe porque el contrato N. 12876620 de servicio energía de EPM aun continua a nombre de la Promotora Inmobiliaria la Cuenca S.A.S

epm **\$7.547.319**
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE18677849

Contrato 12876620
Referente de pago: 1078591831-21
Documento No: 145 4175389

Cliente: Promotora Inmobiliaria La Cuenca Sas
CC/NIT: 900308942

Dirección de cobro: CR 39 E CL 48 F SUR -85 (INTERIOR 1)
Envigado - Antioquia Estrato: 4 Ciclo: 20
024329508600850001-20-002048034

Pagar hasta el
18-jun-2025

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación mayo de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

Consumos Valor a pagar

Energía 9.210 kwh \$ 7.547.318,70

Ajuste al peso \$ 0,30

Visto
Expediente

- 12. MANUAL DE CONVIVENCIA DESACTUALIZADO:** Revisando el Manual de convivencia que actualmente tiene la Urbanización, fue el que entregó la constructora, sin estar construidas las 3 torres. Por lo tanto hay que actualizarlo ya que es una herramienta más para lograr una cordial y armonía convivencia entre los residentes de la Urbanización..

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santiago', with a stylized flourish at the end.

SANTIAGO SANCHEZ CHAVEZ
CONSEJERO TESORERO
CONTADOR PUBLICO TP101963-T